

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar la Ley 1/1987, localiza primero la materia en el mapa (bloques con su intervalo). Después repasa las secciones: seleccionan las reglas más estructurantes y mantienen trazabilidad con artículos. Por último, verifica literalidad en la norma cuando un plazo o una prohibición sea decisivo para tu respuesta.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, electores y elegibles	1-3	Define el objeto (elecciones a Diputados a las Cortes Valencianas) y fija quiénes son electores y elegibles, con condiciones vinculadas al censo y a causas de inelegibilidad.
Inelegibilidades: cargos y seguimiento	4-5	Recoge supuestos de inelegibilidad específicos (altos cargos, determinados órganos y cargos) y regula cuándo se verifica la calificación y cómo acreditar candidaturas fuera del censo.
Incompatibilidades y efectos sobre el escaño	6-9	Establece que las inelegibilidades pasan a incompatibilidad para Diputados, fija incompatibilidades adicionales, y regula límites a órganos, retribuciones y actividades privadas.
Circunscripciones, número de escaños y sustitución	10-14	Provincia como circunscripción, número total (89), mínimo inicial y reparto proporcional con cocientes; y reglas sobre convocatoria y asignación de escaños en casos posteriores.
Administración electoral y representantes de candidaturas	15-26	Organiza la Administración Electoral (Junta, Juntas Provinciales/Zona y Mesas) y concreta designación/funciones de representantes y reglas básicas para presentación y proclamación.
Campaña, propaganda, papeletas y escrutinio	30-36	Define duración y límites de la campaña; regula propaganda gratuita (radio/TV pública); fija modelo/verificación de papeletas; y el circuito de actas de escrutinio y resultados.
Administradores electorales, subvenciones y fiscalización	37-45	Exige administradores, cuentas y comunicación; regula subvenciones y anticipos; y establece controles contables por Juntas competentes y Sindicatura de Cuentas con consecuencias.
Régimen sancionador	46	Tipifica sanción por infracciones no delictivas, cuantía según sujeto y especialidad para encuestas; y prevé comunicación para ejecución por vía de apremio.

3. Quién puede votar y quién puede ser candidato (y condición de censo) (arts. 1-3)

Electores y base registral

- Electores: valencianos con condición política o derechos políticos de esa condición, mayores de edad y sin privación del sufragio.
- Para ejercer el sufragio es indispensable estar inscrito en el Censo electoral vigente.

Elegibles y inelegibilidad previa

- Son elegibles los ciudadanos que, siendo electores, no estén incurso en causas de inelegibilidad del Régimen Electoral General.
- La elegibilidad se ata a la condición de elector y a la ausencia de inelegibilidades.

4. Inelegibilidades específicas y su verificación (incluida acreditación fuera del censo) (arts. 4-5)

Supuestos de inelegibilidad (cargos y órganos concretos)

- Se declaran inelegibles determinados altos cargos nombrados por Decreto del Consell y cargos de órganos y autoridades indicados en la Ley.
- Incluye, entre otros, Síndico de Agravios, Síndicos de la Sindicatura de Cuentas, miembros de Consejo Valenciano de Cultura y miembros de la Junta Electoral.

Cuándo y cómo se califican

- La calificación de inelegibilidades se verifica el mismo día de presentación de candidatura o hasta la celebración de elecciones.
- Quien no figure en listas del Censo electoral vigente puede ser candidato si acredita fehacientemente reunir las condiciones exigidas.

5. Incompatibilidades de Diputados: cargos, retribuciones y límites a actividades privadas (arts. 6-9)

Delimitar incompatibilidades y ceses

- Las causas de inelegibilidad de los Diputados lo son también de incompatibilidad.
- Si el Diputado acepta un cargo o situación constitutiva de incompatibilidad, cesa en su condición de Diputado.

Órganos, retribuciones y actividades privadas

- Límites a participación en órganos de dirección/consejos de entes y empresas con participación pública mayoritaria de la Generalitat, salvo miembros del Consell y Presidentes de Corporaciones Locales.
- No podrán percibir más de una retribución con cargo a presupuestos públicos (salvo dietas/indemnizaciones o asistencias por otra actividad) y la percepción de pensión por derechos pasivos o Seguridad Social público y obligatorio resulta incompatible.

6. Mandato y restricciones sobre actividades privadas (casos prohibidos) (arts. 9)

Gestión/asesoramiento ante la Generalitat: prohibición con excepción

- Se prohíbe la gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat o sus entes/organismos de asuntos que afecten a servicios públicos o busquen subvenciones o avales públicos.
- Excepción: actividades particulares ejercidas en un derecho reconocido realicen los directamente interesados; y subvenciones/avales derivados de aplicación automática de Ley o Reglamento general.

Contratos y otros límites materiales

- Se prohíbe ser contratista o fiador de obras/servicios/suministros públicos pagados con fondos de la Generalitat, o cargos con funciones de dirección/representación/asesoramiento en empresas dedicadas a ello.
- Se prohíbe contratar, con posterioridad a la elección, conciertos para asesoramiento en favor de la Administración de la Generalitat, y restringe participaciones superiores al 10% adquiridas tras la elección salvo herencia.

7. Circunscripción, escaños, convocatoria y asignación de sustituciones (arts. 10-14)

Reglas de reparto del número de Diputados

- Circunscripción electoral: la provincia.
- Total: 89 Diputados; cada una de las tres provincias tiene mínimo inicial de 20 y el resto se distribuye proporcionalmente con procedimiento por cocientes.

Convocatoria y vacantes

- La convocatoria se realiza por Decreto del Presidente de la Generalitat publicado en el Diari Oficial; fija campaña, día de votación (entre 54 y 60 días) y constitución de Cortes (máximo 90 días).
- Si hay renuncia/incapacidad/fallecimiento de proclamado electo o Diputado, el escaño se asigna automáticamente al candidato o suplente de la misma lista según orden.

8. Administración electoral y actos de presentación/proclamación (arts. 15-29)

Composición y funcionamiento de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana

- La Junta Electoral es órgano permanente e integra Presidente (Presidente del TSJ valenciano), Vicepresidente elegido entre vocales judiciales y vocales (magistrados y catedráticos/profesores).
- Se excluyen del sorteo los magistrados susceptibles de conocer el contencioso electoral; la Junta debe constituirse en 5 días.

Representantes, presentación de listas y proclamación

- Partidos/federaciones/coaliciones: designan representante general y suplente antes del noveno día; el suplente actúa solo por renuncia, muerte o incapacidad del titular.
- Listas: para agrupar electores se exige firma del 1% de inscritos; listas deben contener número exacto de escaños y suplentes (15% redondeado a la baja), y las candidaturas se presentan entre día 15 y 20 desde convocatoria.

9. Campaña, propaganda pública, papeletas y circuito de resultados (arts. 30-36)

Campaña electoral y límites

- Campaña: mínimo 15 y máximo 21 días; debe terminar a las cero horas del día inmediato anterior a la votación.
- Salvo poderes públicos para campaña institucional sin orientar el voto, ninguna persona física o jurídica distinta a las mencionadas puede realizar campaña desde la convocatoria.

Propaganda, papeletas y escrutinio

- Junta Electoral distribuye espacios gratuitos de propaganda electoral en radio/TV pública; si solo hay elecciones a Cortes Valencianas, puede delegarse en Juntas Provinciales para programaciones regionales y locales.
- El escrutinio se recoge en actas (duplicado) y se remiten para declaración y proclamación definitiva; el resto se comunica para publicación de resultados.

10. Administración de cuentas, subvenciones, fiscalización y sanciones (arts. 37-46)

Administradores electorales, cuentas y restituciones

- Candidaturas en más de una circunscripción: administrador general; además, administrador de candidatura por circunscripción.
- Si no se proclaman o se renuncia a concurrir, las imposiciones de terceros en cuentas deben ser restituidas.

Subvenciones, contabilidad y sanción

- Subvención Generalitat: “un millón de pesetas por escaño”, y “cincuenta pesetas” por voto con reglas adicionales por umbral del 3% de votos válidos en ámbito de Comunidad; hay anticipos hasta el 30%.
- Infracciones no delictivas: sancionadas por Junta Electoral competente con multas según sujeto; encuestas electorales con multa específica y comunicación a Economía y Hacienda para ejecución por apremio.

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Calificación de inelegibilidades	El mismo día de presentación de la candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones	5
Designación del representante general y suplente (partidos, federaciones, coaliciones)	Antes del noveno día posterior al de la convocatoria	21.1
Nombramiento de representantes de candidaturas por circunscripción	Antes del undécimo día posterior a la convocatoria	21.2
Comunicación a Juntas Electorales Provinciales (representantes de candidaturas)	En el plazo de dos días	21.3
Aceptación de la designación por representantes	Antes del decimoquinto día posterior a la convocatoria	21.4
Constitución de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana	En el plazo de cinco días desde la publicación del Decreto del nombramiento de sus miembros	17. Cuatro

Materia	Dato / plazo	Art.
Presentación de listas de candidatos ante Junta Electoral Provincial	Entre el decimoquinto y el vigésimo día desde la publicación del Decreto de convocatoria	27
Proclamación de candidatos por Juntas Electorales Provinciales	El vigésimo séptimo día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria	29
Duración de campaña electoral	Quince días como mínimo y veintiuno como máximo	30
Plazo de votación desde convocatoria	No inferior a 54 días ni superior a 60 días desde la publicación de la convocatoria	14
Constitución de Cortes Valencianas desde expiración de mandato anterior	Dentro de un plazo máximo de 90 días	14
Sustituciones de miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana	Plazo máximo de cuatro días	18. Dos
Plazo para presentar información contable de gastos electorales a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana	Dentro de los treinta días posteriores a la celebración de las elecciones	43.Tres
Plazo de presentación de contabilidad detallada a la Sindicatura de Cuentas	En el plazo de treinta días posteriores al de las elecciones	44.Uno
Plazo de aclaraciones a la Sindicatura de Cuentas	En un plazo máximo de diez días	45.Uno
Plazo de pronunciamiento de la Sindicatura de Cuentas sobre regularidad	Dentro de los tres meses siguientes a las elecciones	45.Dos
Plazo para presentar proyecto de ley de crédito extraordinario	Dentro del mes siguiente a la remisión del informe	45.Cinco

12. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.